

محاضرة الرسوم

.

المحور الأول - مفهوم الرسوم

المحور الثاني - أهمية الرسم والأساس القانوني لفرضه

المحور الثالث - تقدير الرسم

المحور الرابع - أوجه التشابه والاختلاف بين الرسم والتمن العام

المحور الأول - مفهوم الرسم

.

أولاً- تعريف الرسم

- "الرسم هو مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى هيئاتها العامة، مقابل نفع خاص يحصل عليه هذا الفرد بجانب نفع عام يعود على المجتمع ككل".
- أو " الرسم هو مبلغ من المال تجبيه الدولة أو أحد الأشخاص العامة جبرا من الأفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها لهم أو مقابل نفع خاص يعود عليهم من هذه الخدمة".
- أو " الرسم هو بمثابة ضريبة غير أن دفعها يكون بمقابل خدمة تُقدم أو شيء يُتخلّى عنه لدافع الرسم".

ثانيا- خصائص الرسم

ثلاثة، وهي:

- الرسم مبلغ نقدي.
- يدفع جبرا.
- مقابل خدمة معينة

(أ) الصفة النقدية

يُدفع الرسم في العصر الحديث بالنقود حصراً، وهذا عكس ما كان عليه الأمر قديماً، حيث كثيراً ما أخذ الصيغة العينية، وذلك سواء في شكل سلعة مادية يدفعها الفرد في مقابل الخدمة التي من أجلها فُرض الرسم، أو في شكل ساعات عمل يؤديها لفائدة الدولة أو إحدى هيئاتها في مقابل بعض الخدمات العامة. وقد تطور دفع الرسم من الصيغة العينية إلى الصيغة النقدية بعد تطور النظام المالي وتحوله بشكل كامل نحو استعمال النقود دون سواها من وسائل الدفع القديمة.

(2) الدفع الجبري

يلزم القانون الفرد بدفع الرسم جبرا في حالة الاستفادة من الخدمة؛ ويعني الجبر هنا أن الدولة والهيئات التابعة لها التي خول لها القانون فرض الرسم وتحديد سعره بشكل انفرادي لها الحق في إلزام المستفيد به دونما الاعتداد برأيه في الموضوع. وقد يكون هذا الجبر معنويا أو قانونيا.

٢-١ الجبر المعنوي

• الجبر المعنوي هو الحالة التي يكون فيها الفرد ملزماً بدفع الرسم كمقابل للخدمة التي طلبها بنفسه فقط، فإذا لم يطلب هذه الخدمة فليس عليه شيء، ومثال ذلك رسم الدخول إلى المتحف أو الواقع الأثرية؛

٢-٢ الجبر القانوني

الجبر القانوني هو الحالة التي يجبر فيها القانون الأفراد على الاستفادة من الخدمة ودفع رسمها لضرورة هذه الخدمة للمجتمع؛ ومثال ذلك التلقيح الإجباري للأطفال ضد بعض الأمراض أو خدمة التعليم الإجباري؛

(3) الدفع مقابل خدمة معينة

يدفع الفرد الرسم مقابل الاستفادة من خدمة معينة؛ وتأخذ هذه الخدمة أشكالاً متعددة:

- خدمة إدارية يقدمها موظف عمومي لدافع الرسم استخراج الوثائق الإدارية،
- خدمة قضائية كالفصل في المنازعات،
- خدمة توثيق وإشهار لعقود إدارية، حفظاً لمصلحة صاحب العقد،
- خدمة استعمال مرفق عام كخدمة زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

(4) اقتران النفع الخاص بتحقيق نفع عام

- يترتب على دفع الرسم تحقيق نفع خاص لدافع الرسم، ويكون مقرونا بنفع عام، يعود بشكل عرضي على عموم المجتمع، حتى وإن لم يكن في نية دافع الرسم تحقيق هذا النفع العام.
- خاصية النفع الخاص المقرون بالنفع العام التي يختص بها الرسم هي الخاصية الأساسية التي تميز الرسم عن الضريبة؛ حيث مثلا، إذا كان دفع رسوم نقل الملكية يحفظ لصاحب العقار أو المنقول المشتري حقوقه، فإن ذلك يؤدي في نفس الوقت إلى تحقيق نفع عام لعموم المجتمع،

المحور الثاني - أهمية الرسم والأساس القانوني لفرضه

.

أولاً- أهمية الرسم

- للرسم، بشكل عام، أهمية كبيرة في المالية العامة، القديمة والحديثة على السواء؛
- يلاحظ في المالية الحديثة صعوبة نسبية في تحصيله قياساً إلى المالية القديمة، وذلك بسبب تغير طريقة جبايته، حيث صار يشترط لجبايته صدور نص قانوني يجيزه من قبل السلطة التشريعية؛
- ورغم ذلك لا يزال في المالية الحديثة يمثل مورداً مالياً لا يستهان به لخزينة الدولة؛
- ليس مجرد أداة للتمويل فقط، وإنما هو أيضاً أداة للتنظيم، فدوره في تنظيم تقديم الخدمة العامة هام وأساسي.

ثانيا - الأساس القانوني لفرض الرسم

يخضع فرض الرسم لقواعد خاصة، فهو وعلى عكس الضريبة يفرض بناء على قانون، وليس بقانون، وذلك يعني أن السلطة التشريعية تصدر أولا النصوص القانونية التي تجيز للدولة وللهيئات العامة المختلفة فرض أنواع معينة من الرسوم، ثم تترك لهذه الجهات عادة مسألة تدبير هذه الرسوم وتحديد قيمتها بنصوص تنظيمية حسب السياق العام والظروف، وبما يتوافق مع الغرض وراء فرض كل رسم.

المحور الثالث - تقدير الرسم وطرق استيفائه

.

أولاً- تقدير الرسم

هناك ثلاثة حالات لتقدير الرسم:

- (1) حالة التناسب بين تكلفة الخدمة المقدمة وقيمة الرسم المقابل لها.
- (2) حالة مبلغ الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة
- (3) حالة مبلغ الرسم أكبر من نفقة إنتاج الخدمة

1- حالة التناسب بين تكلفة الخدمة المقدمة وقيمة الرسم.

- في هذه الحالة، لا يشترط أن يتحقق التناسب على المستوى الجزئي، أي بين قيمة الخدمة المقدمة مباشرة لدافع الرسم ومبلغ الرسم المقابل لها، وإنما يكفي أن يتحقق التناسب بين الحصيلة الإجمالية لإيرادات الرسم والنفقات الإجمالية للمرفق العام الذي قدم الخدمة على المستوى الكلي العام.
- يستند تقدير الرسم بهذه الكيفية إلى قاعدة أن الغرض الأساسي من وراء إنشاء المرافق العامة إنما هو تقديم الخدمة العامة، وليس تحقيق الإيرادات.

2- حالة مبلغ الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة .

- بسبب أهمية بعض الخدمات للمجتمع، تفضل الدولة تقديمها بسعر رسم أقل من تكلفة إنتاج الخدمة؛ ومثال ذلك رسم التسجيل في التعليم ورسم الخدمة الصحية في المستشفيات العمومية.
- يستند تقدير مبلغ الرسم في هذا النوع من الرسوم إلى قاعدة أن الخدمة المقابلة للرسم هي خدمة حيوية للفرد والمجتمع على السواء، أي كما تُرتب نفعا خاصا للمستفيد منها مباشرة، تُرتب أيضا نفعا عاما لعموم المجتمع؛
- هذا النفع العام هو الذي يبرر مسألة فرض سعر الرسم عند مستوى يقل عن سعر التكلفة، وذلك من أجل تقاسم التكلفة بين المستفيد المباشر من الخدمة والمجتمع (الرسم + الضريبة).

3- حالة مبلغ الرسم أكبر من نفقة إنتاج الخدمة .

- يكون الهدف من فرض هذا النوع من الرسوم عادة هو:
- إما تخفيض درجة إقبال المواطنين على الخدمات المقابلة لهذه الرسوم،
- أو تحصيل إيراد إضافي للميزانية العامة للدولة، ما يمكن اعتبار الرسم في هذه الحالة الأخيرة شكل مستتر للضريبة.
- أو تحقيق الهدفين معا في نفس الوقت.

ثانيا- طرق استيفاء الرسم.

هناك ثلاثة طرق لتحصيل الرسم:

- طريقة الدفع الفوري السابق لأداء الخدمة لحساب الخزينة العمومية؛
- طريقة الاستيفاء المباشر للرسم من قبل الإدارة المعنية عند تقديم الخدمة؛
- طريقة استيفاء الرسوم على شكل طوابع بريدية.

1- طريقة الدفع الفوري السابق لأداء الخدمة

يدفع المكلف مبلغ الرسم مسبقا للخزينة العامة أو للدوائر الإدارية المختصة بذلك، ويستلم مقابل ذلك وصلا يثبت عملية الدفع، ليقوم باستظهاره للموظف الإداري المكلف بتقديم الخدمة وقت التقدم لطلبها.

2- طريقة الاستيفاء المباشر للرسم من قبل الإدارة المعنية

يُستوفى الرسم في هذه الحالة بشكل مباشر من قبل الإدارة المعنية من خلال جداول وكشوف تحتوي أسماء المستفيدين من الخدمات الإدارية المقابلة لتلك الرسوم، ومثال ذلك الرسوم العقارية.

3- طريقة استيفاء الرسوم على شكل طوابع

يُستوفى الرسم في كثير من الأحيان على شكل طوابع بريدية تُلصق على الوثائق المعبرة عن الخدمة المقدمة، ومثال ذلك الطوابع التي تُلصق على سندات القروض أو على بعض الشهادات المستخرجة من المحاكم كشهادات الجنسية والسوابق العدلية.

المحور الرابع - أوجه التشابه والاختلاف بين الرسم والتمن العام

.

أولاً- أوجه التشابه بين الرسم والتمن العام

- يمثل كلُّ منهما إيرادا ماليا لميزانية الدولة.
- يدفع كلُّ منهما من قبل الفرد كمقابل للحصول على نفع خاص، في شكل خدمة كما هو حال الرسم أو في شكل خدمة أو سلعة كما هو حال التمن العام؛
- يتم تقدير قيمتهما بنفس الطرق ويخضعان في ذلك لنفس الاعتبارات والدوافع، وعليه قد تتناسب قيمة الرسم كما التمن العام مع تكلفة الخدمة المقدمة وقد تكون أكبر أو أقل.
- يتضمن كلُّ منهما ضريبة غير معلنة، في الحالة التي يكون فيها مبلغ الرسم أو التمن العام أكبر من سعر التكلفة.

ثانيا- أوجه الاختلاف بين الرسم والتمن العام

- يشبه إيراد الثمن العام إيراد القطاع الخاص لأنه ثمرة لنشاط اقتصادي للمؤسسة ذات الطابع التجاري والصناعي، بينما إيراد الرسم هو إيراد سيادي تفرضه الدولة بما لها من سلطة القانون.
- يتحدد الرسم بقرار إداري بناء على قانون صادر، وتستقل الدولة بتحديد قيمته دونما اعتبار لإرادة دافع الرسم؛ بينما يتحدد الثمن العام بقرار إداري أيضا صادر عن إدارة المؤسسة العامة، وبناء على قانون العرض والطلب في السوق في أغلب الأحيان.
- يغلب على غاية الثمن العام طابع الربحية ويغلب على غاية الرسم طابع التنظيم، وعليه يتحدد الأول عادة وفق قوى العرض والطلب، بينما يتحدد الثاني بقرار إداري استنادا إلى قانون.